

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO BÁSICO 1

Manolo Jiménez es el propietario de una frutería ubicada en el barrio de Delicias en Zaragoza. Está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ya que realiza una actividad económica a cargo de su negocio.

Por las mañanas atiende la frutería Andrea Malpica, esposa de Manolo desde hace más de 30 años. Por las tardes, echa una mano en las labores de atención al público Manuel Jiménez Malpica, hijo del matrimonio, que convive en el domicilio familiar y tiene 24 años de edad. Acredita una discapacidad del 10% por una pérdida auditiva de nacimiento.

1 **¿Cuál debe ser el encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social de Andrea Malpica por la labor que realiza en la frutería contratada por su marido?**

- A. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social.
- C. En el Régimen General de la Seguridad Social, excluida de desempleo.
- D. Excluida del sistema de la Seguridad Social al ser familiar del autónomo.

2 **¿Cuál podrá ser el encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social de Manuel Jiménez Malpica por la labor que realiza en la frutería contratado por su padre?**

- A. Obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- B. Obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social.
- C. Podrá ser contratado en el Régimen General de la Seguridad Social, excluido de la contingencia de desempleo.
- D. Podrá ser contratado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido de la contingencia de cese de actividad.

3 **Manolo inició su actividad al frente de la frutería el 18 de marzo de 2024 y tramitó su alta en plazo reglamentario. ¿Desde cuándo tuvo efectos ese alta si consideramos que fue el segundo alta realizado por Manolo en el año 2024?**

- A. Desde el 1 de marzo de 2024, obligatoriamente.
- B. Desde el 18 de marzo de 2024, obligatoriamente.
- C. Desde el 1 de marzo de 2024 o el 18 de marzo de 2024, a elección de Manolo.
- D. Desde el día en el que se tramitó el alta.

4 **¿Ante qué organismo de la Seguridad Social tuvo que tramitar su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos Manolo?**

- A. Ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social donde estuviese domiciliada la empresa.
- B. Ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social donde se situase el domicilio de Manolo.
- C. Ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social donde radicase el establecimiento abierto al público.
- D. Ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social donde se hubiese tramitado la afiliación de Manolo.

5**Señale la respuesta CORRECTA con respecto al pago de las cotizaciones de Manolo Jiménez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:**

- A. Pagará las cuotas en el mismo mes de su devengo y no tendrá que cumplir obligaciones de liquidación.
- B. Pagará las cuotas en el mismo mes de su devengo y tendrá que cumplir obligaciones de liquidación.
- C. Pagará las cuotas en el mes siguiente a su devengo y no tendrá que cumplir obligaciones de liquidación.
- D. Pagará las cuotas en el mes siguiente a su devengo y tendrá que cumplir obligaciones de liquidación.

6**¿Qué mecanismo utilizará la Seguridad Social para reclamar las cuotas de Manolo Jiménez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos si se produce un impago?**

- A. Reclamación de deuda.
- B. Providencia de apremio.
- C. Acta de liquidación.
- D. Requerimiento de pago.

En la frutería trabaja, contratado por cuenta ajena, Rodrigo Antelo que inició su actividad el día 8 de junio de 2026, a pesar de que la asesoría que lleva el tema laboral de Manolo no tramitó su alta en la Seguridad Social hasta el día 16 de junio de 2026.

Rodrigo tiene un salario base de 2.400€ mensuales y dos pagas extraordinarias por el mismo importe que cobra en los meses de junio y diciembre. Rodrigo sufre un accidente doméstico que le deja temporalmente impedido para trabajar. El médico de cabecera le emite un parte de baja médica el 22 de septiembre de 2026.

7**¿Desde cuándo existe obligación de cotizar por Rodrigo Antelo y desde cuándo tendrá efectos su alta en la Seguridad Social?**

- A. La obligación de cotizar será desde el 8 de junio y los efectos del alta desde el 16 de junio.
- B. Tanto la obligación de cotizar como los efectos del alta serán desde el 8 de junio.
- C. Tanto la obligación de cotizar como los efectos del alta serán desde el 16 de junio.
- D. Los efectos del alta serán desde el 8 de junio y la obligación de cotizar desde el 16 de junio.

8**¿Qué importe en concepto de pagas extraordinarias deberá incluirse en la base de cotización del mes de julio de 2026 de Rodrigo?**

- A. 0€.
- B. 400€
- C. 200€.
- D. 1.200€.

9**Si Rodrigo percibe por parte del empresario un préstamo en condiciones ventajosas, ¿deberá incluirlo en su base de cotización?**

- A. Sí, por el importe total del préstamo.
- B. Sí, por el coste marginal del préstamo.
- C. No, está exento de cotización.
- D. Sí, por la diferencia entre el interés legal del dinero y el interés del préstamo.

10 ¿La base de cotización de qué meses se va a tomar en consideración para calcular la base reguladora de la incapacidad temporal de Rodrigo?

- A. La de agosto de 2026.
- B. La de julio de 2026.
- C. Todas las bases de cotización desde que está de alta en la empresa.
- D. La de septiembre de 2026.

11 Si Rodrigo es dado de alta el día 22 de septiembre de 2027, ¿qué órgano ha tenido que darle el alta necesariamente?

- A. La inspección médica del servicio público de salud.
- B. El médico de cabecera.
- C. La mutua colaboradora con la Seguridad Social.
- D. La inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

12 Otra trabajadora de la frutería es María Pilar González que acaba de ser madre y va a disfrutar del permiso por nacimiento y cuidado del menor. ¿Cuántas semanas podrá disfrutar a tiempo parcial?

- A. 19 semanas.
- B. 13 semanas.
- C. 11 semanas.
- D. 6 semanas.

José Luis Maratón es un pensionista de jubilación que acreditaba en el momento de causar pensión de jubilación 35 años cotizados en toda su vida laboral. La base reguladora de su pensión de jubilación era de 2.200€.

Siendo ya pensionista, fallece el 8 de agosto de 2026. Atrás deja una viuda con derecho a cobrar pensión de viudedad.

13 ¿Cómo se calculará el porcentaje de la base reguladora a la que tendrá derecho José Luis Maratón como pensión de jubilación? Por los primeros 15 años cotizados corresponde un 50%...

- A. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0.21%; y por cada uno de los 83 meses siguientes, el 0.19%.
- B. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0.21%; y por cada uno de los 146 meses siguientes, el 0.19%.
- C. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0.21%; y por cada uno de los 209 meses siguientes, el 0.19%.
- D. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0.19%; y por cada uno de los meses que rebasen el mes 248, el 0.18%.

14 ¿Cuál será la base reguladora de la pensión de viudedad causada por el fallecimiento de José Luis?

- A. La misma base reguladora que sirvió para calcular su pensión de jubilación.
- B. Su pensión de jubilación.
- C. El resultado de dividir entre 28 la suma de las 24 bases de cotización seguidas escogidas por los beneficiarios en los 15 años anteriores al mes previo al del hecho causante.
- D. El resultado de dividir entre 28 la suma de las 24 bases mínimas de cotización anteriores al hecho causante.

15

Si la viuda de José Luis Maratón solicita la pensión de viudedad ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social el día 9 de octubre de 2026, ¿desde cuándo tendrá efectos económicos la pensión de viudedad?

- A. Desde el 9 de agosto de 2026.
- B. Desde el 1 de septiembre de 2026.
- C. Desde el 10 de octubre de 2026.
- D. Desde el 1 de noviembre de 2026.